

감사결과 처분요구서

- 실무부서 감사청구 감사 -

2019. 9.

☐ 처분요구 사항 일람표

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
1	☐ ☐	물품검사에 관한 사항	물품	징계, 경고 시정
2	☐ ☐	물품 납품 확인 및 검사검수 업무 처리 부적정	물품	경고
3	☐ ☐	입찰방식 변경에 관한 사항	계약	권고

KAC 감 사 실

◆ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110 • 홈페이지 | > Clean Airport > KAC신문고

징계·경고·시정요구

1

제 목 물품 검사에 관한 사항

관 계 부 서 □□

구 분 물품

내 용

□□에서는 노후된 이동지휘차량 교체를 목적으로 【표1】 과 같이 계약을 체결하여 ‘○○공항 이동지휘차량’을 구매하였다.

【표1】 ○○공항 이동지휘차량 구매 계약 현황

(단위 : 원)

연번	계약일자	계약금액	계약상대자	납품기한
1	2018. 6. 18.	181,425,700	(주)●●(대표 A)	2018. 12. 20.

가. 물품 규격변경에 관한 사항

물품검사자는 물품관리지침 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항에 따라 계약조건, 구매규격서(사양서) 등 계약서상의 요구내용에 따라 물품이 납품되도록 하여야 하고 이동지휘차량 구매 규격서 제7조(설계변경) 제1항과 제2항에는 설계내용이 제작 목적상 부적합하다고 판명될 때에는 계약상대자와 협의하여 설계를 변경할 수 있도록 되어 있고 물품구매(제조)계약 특수조건 제7조의 2(제품의 품질 및 규격변경 등) 제1항에는 물품의 품질, 규격변경 등이 발생할 경우 계약규격변경 등 행정조치에 대하여 명기되어 있다.

물품관리지침

제20조(검사자 및 검수자의 임무) ① 물품 검사자는 다음의 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인해야 한다.

1. 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

이동지휘차량 구매 규격서

제7조(설계변경) ① 차량 제작 시 다음의 사유가 발생할 때에는 수요기관과 계약상대자는 협의하여 설계를 변경할 수 있다.

② 수요기관의 제작사양이 변경될 때

③ 설계내용이 제작 목적상 부적합하다고 판명될 때

물품구매(제조)계약 특수조건

제7조의 2(제품의 품질 및 규격변경 등) ① 계약상대자는 해당물품의 품질, 규격 및 기준 등이 공사 규정 및 정부 관련부처의 법규 제·개정 등으로 변경될 경우에는 공사의 계약 규격변경 등 제반조치에 응하여야 한다.

‘○○공항 이동지휘차량’ 물품검사자는 계약조건 및 구매 규격서에 따라 물품이 제작될 수 있도록 하여야 하고 설계내용이 제작 목적상 부적합하다고 판명될 때에는 계약규격변경 등 행정조치를 하여야 한다.

그런데 ‘○○공항 이동지휘차량’ 물품검사자는 이동지휘차량의 출입문 및 현황 모니터 설치방식이 실제 제작여건에 부적합하여 계약상대자로부터 설계변경을 요청((주)●●, 문서번호 20181109, 2019. 11. 9.)받았으나 계약규격 변경 등 행정 조치를 이행하지 않고, 제작사와 구두로 협의 후 변경된 규격으로 물품을 납품받아 물품검사를 완료하였다.

나. 물품 중간/완성검사에 관한 사항

「이동지휘차량 구매 규격서」 제6조(중간완성검사)에 따라 제작공정 50% 이상시 중간검사, 제작공정 90% 이상시 완성검사를 하여야 한다.

제6조(중간완성검사) ① 계약상대자는 제작 공정중에 수요기관과 협의하여 중간/완성검사를 실시한다.

1. 중간검사 - 제작공정 50%
2. 완성검사 - 제작공정 90%

그런데 □□ 구매담당자는 구매규격서 제6조(중간완성검사) 제1항에 의하여 제작공정 진행에 따라 중간검사와 완성검사를 실시하여야 하나, 현장을 방문하여 제작 공정을 확인, 중간 또는 완성검사를 실시하고 내부보고 등 행정절차를 이행한 사실이 없으며, 계약상대자가 구매담당자에게 검사요청을 의뢰한 사실이 없고, 계약상대자의 설계변경 요청('18.11.9.)시 제작공장을 1회 방문하여 검사를 실시하였다고는 하나 이는 설계변경에 따른 현장 확인을 위한 것으로 공정 진행사항 등에 대한 행정처리를 한 사항이 없었음을 종합하여 볼 때 중간검사와 완성검사를 시행하지 않은 것으로 확인된다.

다. 물품 검사의 적정성에 관한 사항

물품검사자는 물품관리지침 제20조 제1항에 따라 납품된 물품이 계약조건, 구매규격서 등 계약서상의 요구내용 대로 납품되었는지를 검사하고 확인하여야 하며 물품구매(제조)계약 특수조건 제5조(검사 및 검수) 제1항과 제5항에 따라 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 최종적으로 검사에 합격한 날을 납품일자로 하여야 한다.

물품관리지침

제20조(검사자 및 검수자의 임무) ① 물품 검사자는 다음의 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인해야 한다.

1. 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용
2. 2단계입찰 또는 규격·가격입찰에 의한 계약인 경우 규격입찰서(제안서)
3. 종합낙찰제에 의하여 계약된 경우에는 품질 등의 표시서
4. 협상에 의한 계약인 경우에는 제안서, 합의된 조건 및 규격 등의 내용 또는 계약당사자간에 행한 통지문서 등

물품구매(제조)계약 특수조건

제5조(검사 및 검수) ① 계약상대자는 일반조건 제12조 제1항에 의거 계약서 또는 납품요구서상의 납품기한 내에 해당물품에 대한 검사를 공사에 요청하여야 한다. 다만, 계약서에서 검사기간을 정한 경우나 계약서에서 지정한 납품장소가 아닌 장소(계약상대자의 생산공장 또는 기타 장소)에서 검사하여 줄 것을 요청한 경우에는 납품에 필요한 제반준비사항을 완료한 후 검사를 요청하고, 검사에 합격한 경우 납품기한 내에 지정된 납품장소에서 검수를 요청하여야 한다.

③ 제1항에 불구하고 시운전조건부계약은 별도로 정하는 조건에 따른다.

⑤ 제1항 및 제3항에 의하여 검사 또는 검수를 요청한 경우의 납품일자는 다음 각 호의 어느 하나에 따른다.

1. 제1항 본문 경우의 납품일자
가. 납품기한 내에 검사 요청을 하고 검사에 합격한 경우에는 검사요청일
나. 납품기한 내에 검사 요청을 하였으나 납품기한 이후에 검사불합격 등에 따른 시정 조치를 한 경우에는 최종적으로 검사에 합격한 날
다. 납품기한을 경과하여 검사 요청을 한 경우에는 최종적으로 검사에 합격한 날
2. 제1항 단서 및 제3항 경우의 납품일자는 검수를 요청한 날

그런데 '○○공항 이동지휘차량' 물품검사자는 구매 규격서 요구내용대로 물품이 납품되었는지 검사하여야 하나, 물품납품일(2018. 12. 20.) 당시 이동지휘차가 납품되지 않았고, 납품일자에 해당 물품을 불합격처리하여야 하나, 이동지휘차의 자동차 형식 승인(자동차등록)이 완료되었다는 이유로 2018. 12. 20.에 검사 완료한 것으로 처리하였으며 실제 해당 물품의 최종검사는 2019. 2. 28.에 완료하였다.

또한 ‘○○공항 이동지휘차량’ 물품검사 확인자는 물품검사이시 실제 물품이 완성되었는지를 확인 후 최종검사에 대한 확인을 하여야 하나 이를 이행하지 않고 검사 완료한 것으로 처리하였다.

라. 물품 지체상금에 관한 사항

물품구매(제조)계약일반조건 제24조(지체상금) 제1항에 따라 납품기한내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 지체상금을 현금으로 납부토록 규정하고 있다.

계약상대자는 물품 납품기한인 2018. 12. 20.에 납품서를 제출하였고 물품검사는 ‘합격’으로 처리되어 물품대금을 지급받았으나, 2018. 12. 20.에 물품은 실제 납품되지 않았고, 물품의 성능이 미흡하여 2019. 2. 28.에 해당 물품은 최종 납품되었다.

그러나, 물품이 납품기한 내에 실제 납품되지 않아 2018. 12. 20.에 물품검사가 완료되었다고 볼 수 없어 물품구매(제조)계약일반조건 제24조(지체상금) 제①항에 따라 최종 물품의 검사가 완료된 2019. 2. 28.까지의 지체일수에 대하여 지체상금을 부과함이 적정¹⁾하다.

마. 당초 물품 규격서와 상이한 규격으로 납품된 차량

물품검사자는 물품관리지침 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항에 따라 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사토록 규정하고 있다.

그런데 ‘○○공항 이동지휘차량’의 물품 구매규격서와 납품된 차량을 조사한 결과 16개 사항(붙임 규격서 부적합여부 상세내용 참조)이 당초 규격과 상이한 것으로 조사되었다.

1) 물품검사가 2018. 12. 20.에 ‘합격’ 처리되었다고는 하나 물품검사가 사실과 다르게 작성되어 민법 제107조(진의 아닌 의사 표시) 및 제108조(통정한 허위의 의사표시)에 따라 무효로 볼 수 있어 납품이 지체된 기간에 대하여 지체상금을 부과하는 것임

표2 ‘○○공항 이동지휘차량’ 구매규격 부적합 내용

연번	구매규격	납품차량	비고
1	2. 제원 2.3 운전석 우측 전·후면에 승하차를 하기 위한 스윙 2개의 도어를 설치하여야 한다.	2. 제원 2.3 운전석 우측 전면 접이식 도어 1개, 후면 스윙도어 1개 설치됨 (구매규격 스윙도어 2개)	
2	11. 특장용 퓨즈함 11.1 전면 투명이며 단락시 LED점등, 계통명 표기, 계통도 부착, 퓨즈와 릴레이 일체형 구조이어야 한다.	11. 특장용 퓨즈함 11.1 전면 투명이여야 하나 불투명 아크릴판으로 덮여 있으며 보호를 위한 덮개 설치	
3	15. 지휘본부탑 및 루프캐리어 15.1 지휘차의 지붕위에는 루프캐리어와 일체형의 지휘본부탑을 설치한다. 15.3.2 상판은 두께는 3mm이상의 알루미늄 및 알루미늄 합금체크판을 사용하고, 측면 마무리는 루프캐리어 하단부가 측면에서 보이지 않게 하는 구조로 한다.	15. 지휘본부탑 및 루프캐리어 15.1 지휘차의 지붕위에는 루프캐리어 설치가 안됨 15.3.2 상판이 설치되어 있지 않음	
4	17. 주경광등 17.5 측면 경광등 좌·우 각 2개, 후면 경광등 좌·우 각 1개, 교차등 좌·우 각 1개씩 설치한다.	17. 주경광등 17.5 교차등 설치가 되어 있지 않음	
5	20. 실내구조 20.1 운전자 포함 6인이 사용할 수 있는 좌석을 두고 지휘용 통신운영실, 회의용 책상 및 장의자 장비보관함을 두는 구조로한다.	20. 실내구조 20.1 장비보관함 대신 실내 노출 선단을 만들어 설치함	
6	21. 통신 운용실 21.2 상부 작업공간은 가로1,000mm X 세로 450mm 크기 21.10 통신운영대에는 개별 좌석을 설치하며, 좌석 등받이는 조절이 가능하도록 등받이 경사각도 조절 장치가 있어야 한다.	21. 통신 운용실 21.2 상부 작업공간 크기가 850mm X 600mm으로 규격서와 상이함(구매 규격1,000mmX450mm) 21.10 통신운영대 좌석 등받이에 경사각도 조절장치가 설치되지 않음	
7	23. 현황모니터(내부) 23.2 모니터는 55인치 이상 LED 모니터를 설치한다.	23. 현황모니터(내부) 23.2 모니터 사양이 48인치로 설치되어 규격서와 상이함	
8	24. 현황모니터(외부) 24.1 소방지휘차의 루프랙시스템을 설치한다.	24. 현황모니터(외부) 24.1 현황모니터는 루프랙시스템이 아닌 매립식으로 설치됨	
9	26. 운전석 우측 전후면 도어 26.1 운전석 우측 전·후면에는 승하차를 할 수 있도록 스윙방식 도어를 설치하고 내판의 가장자리는 마감처리 없이 노출 되어서는 아니된다.	6. 운전석 우측 전후면 도어 26.1 운전석 우측 전·후면 도어가 접이식 1개, 스윙도어 1개로 규격서와 상이함(구매규격 스윙도어 2개)	
10	27. 후부사다리 27.3 사다리 횡봉은 원형으로 하고 디딤면은 체크무늬 형태로 제작한다.	27. 후부사다리 27.3 사다리 횡봉 사양이 사각이며 디딤면이 민무늬로 규격서와 상이함	

11	(설계도면) 	(납품도면) 설계도면과 상이함 	
12	16. 차량용 영상저장장치(블랙박스) 16.2 FULL-HD급 32GB 이상, 2채널 이상의 터치식 LCD 모니터 적용 제품이어야 한다.	16. 차량용 영상저장장치(블랙박스) 16.2 FULL-HD급 메모리 사양이 16GB로 규격서랑 상이함 (규격서 32GB)	
13	21. 통신 운용실 21.1 통신운영대는 알미늄 또는 원목재질의 목재 등을 사용하여 제작 설치하고 운영대 상부면은 5mm이상의 투명아크릴판을 설치한다.	21. 통신 운용실 21.1 통신운영대 상부 투명 아크릴판 설치가 되어 있지 않음	
14	22. 회의실 구조 22.7 격벽에는 통신대와 출입이 가능한 출입문을 설치하며, 출입문 상부에는 투명창을 설치한다.	22. 회의실 구조 22.7 격벽 출입문 상부에 투명창이 설치되어 있지 않음	
15	24. 현황모니터(외부) 24.7 차량 외부에 마이크 및 컴퓨터연결용 HDMI 단자를 박스 형태로 설치한다.	24. 현황모니터(외부) 24.7 차량 외부에 마이크 및 컴퓨터연결용 HDMI 단자 박스 미설치	
16	28. 발전기 28.1 정격전압 7kw 이상으로 설치한다.	28. 발전기 28.1 정격전압 5.5kw로 설치	

[관계부서 의견 및 판단] 물품검사자인 □□ ◎단 ☆ 4급을 B는 물품구매 의뢰 (2018. 5. 8.)이후인 2018. 6. 12. 보직이 변경되어 상급자인 같은 팀 3급 C로부터 계약변경에 관한 사항과 물품 검사에 관한 사항에 대해 지시를 받아 업무를 처리하였다고 하였다.

물품검사자인 4급을 B는 하급자로서 같은 물품검사자이자 상급자인 3급 C로

부터 계약변경에 관한 사항과 물품 검사에 관한 사항에 대해 지시를 받아 업무를 처리하였고 물품검사자이나 하급자 신분으로서 물품검사 완료여부에 대한 최종 결정을 할 수 있는 지위가 아니었음을 감안하였다.

조치할 사항

① ■■실장은 ‘○○공항 이동지휘차량’ 물품 구매에 대하여 대상차량이 항공기 비상상황 발생 시 이동지휘소 기능을 발휘할 수 있도록 업무를 처리하여야 하나, 물품 규격변경절차 미이행, 물품 중간/완성검사 미이행, 물품검사 업무 부적정 등 물품 구매업무를 부적정하게 처리하여, 적절한 성능을 가진 장비가 적기에 납품되지 못하였기에, 소관직무를 태만히 한 물품검사자에게 「인사규정시행세칙 별표12」 1. 성실의무위반 ‘나’항(직무태만)에 따라 **“징계”** 처분하시기 바랍니다

－ 물품검사자 : □□ 시설단 ☆ 3급 C

또한, ‘○○공항 이동지휘차량’ 물품 검사에 있어서 물품 검사 업무를 소홀히 한 물품검사자에 대하여 **“경고”** 조치하고, 물품 검사 확인업무를 소홀히 한 물품검사 확인자에 대하여 **“경고”** 조치하시기 바랍니다.

－ 물품검사자(경고) : □□ ◎단 ☆ 4급을 B

(현 ▽▽지사 ●팀)

－ 물품검사확인자(경고) : □□ ◎단 ☆ 2급 D

② □□장은 ㉠ ‘○○공항 이동지휘차량’의 당초 구매 규격서와 상이한 규격으로 납품된 차량에 대하여 제작 목적상 필요한 규격 변경사항은 제외하고 구매 규격서 내용대로 보완될 수 있도록 조치하시기 바랍니다(시정),

㉡ 물품구매(제조)계약일반조건 제24조(지체상금) 제1항에 따라 최종 물품의

검사가 완료된 2019. 2. 28.까지의 지체일수에 대하여 지체상금을 부과하지기
바라며(시정),
㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않
도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

경 고 요 구

2

제 목 물품 납품 확인 및 검사·검수 업무 처리 부적정
관 계 부 서 □□
구 분 물품
내 용

□□에서는 노후화된 ○○공항 소방대 이동지휘차량 교체를 목적으로 【표1】
과 같이 계약을 체결하여 ‘○○공항 이동지휘차량’을 구매하였다.

【표1】 ○○공항 이동지휘차량 구매 계약 현황

(단위 : 원)

연번	계약일자	계약금액	계약상대자	납품기한
1	2018. 6. 18.	181,425,700	(주)●●(대표 A)	2018. 12. 20.

가. 물품 납품 확인 업무 소홀

「물품관리규정」(이하 “규정”이라 함) 제18조(납품 및 검사·검수)에는 물품의 납
품 및 검사·검수 업무에 대해 【표2】와 같이 정하고 있다.

【표2】 물품관리규정(2017. 6. 1.)

제18조(납품 및 검사·검수) ① 물품구매계약에 의거 물품을 납품하도록 지정된 자로부터 물품을 납품 받을 경우에는 납품서를 함께 제출하도록 하여야 한다. ② 제1항의 규정에 의하여 물품을 납품받은 경우에는 별지 제5호 및 제7호<을> 서식에 의하여 검 사·검수를 하여야 한다. ③ 물품의 검사·검수는 물품관리장이 지정한 직원이 담당한다. 다만, 제17조제3항의 규정에 의거 취득한 물품은 물품운용장이 지정한 직원이 검사·검수할 수 있다. ④ 물품관리장은 물품의 성질상 기술성능 또는 품질 등의 세밀한 검사가 필요하다고 인정될 경우 에는 당해분야의 전문지식을 가진 각 부서의 직원을 지정하여 별지 제6호 서식에 의하여 검사 의뢰를 할 수 있다. ⑤-⑧ 생략

물품관리 담당자는 “규정” 제18조 제1항에 따라 물품구매계약에 의거 물품을 납품하도록 지정된 자로부터 물품을 납품 받을 경우에는 납품서를 함께 제출하도록 하고, 물품을 납품받은 경우에는 같은 조 제2항 내지 제⑦항에 따라 검사·검수를 하여야 한다.

그런데 □□ 물품관리 담당자는 ‘○○공항 이동지휘차량’의 계약상 납품기한인 2018. 12. 20.에 물품 납품여부를 직접 확인하지 않아 물품이 우리공사로 납품되지 않은 사실을 모른 채 계약상대자로부터 납품서(조달청 나라장터 검사·검수요청서)를 제출받아 물품을 납품 처리하였다.

나. 물품 검사의뢰 업무 처리 부적정

「물품관리지침」(이하 “지침”이라 함) 제21조(검사의뢰) 제1항에는 물품 검사의뢰 업무에 대해 【표3】과 같이 정하고 있다.

【표3】물품관리지침(2017. 7. 17.)

제21조(검사의뢰) ① 물품관리장은 물품관리규정 제18조 제4항에 따라 다음 각 호의 경우에는 반드시 검사자를 지정, 세부검사를 의뢰하여야 한다.

1. 물품의 특성상 기술, 성능검사가 필요한 경우
2. 제조장비 또는 외자도입장비를 구매하는 경우
3. 물품의 품질 확보를 위해 구매요구부서의 장이 구매요구시 검사의뢰를 요청한 경우

물품관리장은 “규정” 제18조 제4항에 따라 물품 성질상 세밀한 검사가 필요한 경우에는 전문지식을 가진 각 부서의 직원을 지정하여 검사의뢰를 할 수 있으며, “지침” 제21조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당되는 경우에는 반드시 검사자를 지정, 세부검사를 의뢰하여야 한다.

‘○○공항 이동지휘차량’은 구매 규격서상 총 29개 기술규격에 대한 기술검사가 필요하며, 차량개조 관련 관계법규에 따라 제작, 구조변경 등이 수반되는 제조장비에 해당되어 물품관리 담당자는 “지침” 제21조 제1항에 따라 반드시 검사자를 지정, 세부검사를 의뢰하여야 함에도 이를 이행하지 않았다.

다. 물품 검수 업무 소홀

“지침” 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항과 제2항에는 물품 검사·검수 업무에 대해 【표4】와 같이 정하고 있다.

【표4】물품관리지침(2017. 7. 17.)

제20조(검사자 및 검수자의 임무) ① 물품 검사자는 다음의 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인해야 한다.

1. 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용
2. 2단계입찰 또는 규격·가격입찰에 의한 계약인 경우 규격입찰서(제안서)
3. 중합낙찰제에 의하여 계약된 경우에는 품질 등의 표시서
4. 협상에 의한 계약인 경우에는 제안서, 합의된 조건 및 규격 등의 내용 또는 계약당사자간에 행한 통지문서 등

② 물품 검수자는 검사 완료된 물품이 파손 또는 훼손됨이 없는지 포장상태 등을 확인하고 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지를 확인하여 인수한다.

물품 검수자는 “지침” 제20조 제2항에 따라 검사 완료된 물품이 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지를 확인하여 인수하도록 정하고 있다.

그런데 ‘○○공항 이동지휘차량’의 물품 검수자는 이동지휘차량이 납품기한인 2018. 12. 20.에 우리공사로 납품되지 않았음에도 차량, 매뉴얼, 예비품, 부속장비 등이 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지를 실제로 확인하지 않고 물품 검수 업무를 처리하였다.

물품관리 담당자는 2018년 7월에 입사하여 지사회계 업무를 담당하던 중 전 입자(5급갑 E)의 퇴사로 같은 해 11월 중순부터 물품관리 업무를 담당하여 충분한 인수인계와 교육 등을 받지 못하였고 물품검수 당시 물품관리 업무에 대한 수행기간이 1개월에 불과하여 물품관리규정 등 관련규정과 업무절차를 정확히 숙지하지 못하였음을 감안하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□ 물품관리 업무 담당자는

물품 납품 업무와 관련하여 납품현장에 직접 나가서 확인해야 할 필요성을 크게 느끼지 않고, 수량이 틀릴 가능성이 있는 건들에 대해 직접 현장 검수를 나가고 있으며, 이 건은 차량이 단 1대 납품된 것이고, 물품이 발주팀 현장으로 바로 납품되는 상황이며 단가가 높고 중요한 물건이라 발주팀의 납품확인 사실을 신뢰할 수 있다고 판단했다는 의견을 제시하였다.

물품 검사 업무와 관련 이 차량은 기존 차량의 구조와 형태 등을 개조하는 수준이기 때문에 차량 고유의 기능에는 큰 영향을 끼치지 않아 반드시 세부검사를 의뢰해야 한다고 판단하지 못했다는 의견을 제시하였다.

물품 검수 업무는 물품 검수사 및 수령증에 첨부된 검사결과서를 확인한 후 처리하였고, 발주팀의 검사 확인 사실을 신뢰할 수 있다고 판단 직접 현장으로 나가진 않았지만 아무 확인도 없이 검수한 것은 아니라는 의견을 제시하였다.

그러나 물품 납품 확인 업무와 관련하여 “규정” 제18조 제1항과 제2항에는 물품을 납품받은 경우에 납품서를 제출받아 검사·검수를 하도록 정하고 있으나, 관련자는 물품이 납품되지 않았음에도 이를 직접 확인하지 않고 물품을 납품 처리하였으며, 단가가 높고 중요한 물품일수록 물품관리 업무 담당자가 납품 확인 업무를 보다 철저히 하여야 할 필요성이 있음을 고려할 때 관련자의 의견은 받

아들이기 어렵다.

또한, 물품 검사 업무와 관련 ‘○○공항 이동지휘차량’ 구매 규격서 “2. 적용 범위”, “4. 일반사항”, “6. 중간완성검사”, “11. 검사 및 인수” 등 내용에 따르면 이동지휘차량은 차량개조 관계법규에 따라 제작, 구조변경 등이 수반되는 제조장비에 해당된다는 점, 동 구매 규격서 “II. 기술규격”에 따른 기술, 성능검사가 필요한 물품이라는 점에서 관련자의 의견은 받아들이기 어렵다.

그리고 물품 검수 업무와 관련 “규정” 제3조(용어의 정의) 제2호와 제3호, “지침” 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항과 제2항에 따라 물품 검사자는 물품의 규격·성능·수량 등이 계약조건, 구매규격서 등과 일치하는지 확인하도록 하고 있으며, 물품 검수자는 검사에 합격한 물품이 손상 또는 훼손품이 없고 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지 여부를 확인하여 인수하도록 정하고 있다.

따라서 물품 검수자는 물품 검사자의 검사결과 확인만으로 물품 검수 업무를 처리하는 것이 아니라 물품 검사에 합격한 물품에 대하여 검수자가 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지를 확인하여 인수하여야 하나, 관련자는 ‘○○공항 이동지휘차량’의 차량, 매뉴얼, 예비품, 부속장비 등이 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지를 확인하지 않고 물품을 검수 처리하였다는 점에서 관련자의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① ■■■실장은 물품 납품 및 검사·검수 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : □□ 운영단 ○팀 5급갑 F

② □□장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

3

제 목 입찰방식 변경에 관한 사항

관 계 부 서 □□

구 분 계약

내 용

□□에서는 노후된 이동지휘차량의 교체를 목적으로 다음과 같이 계약을 체결하여 ‘○○공항 이동지휘차량’을 구매하였다.

【표】 ○○공항 이동지휘차량 구매 계약 현황

(단위 : 원)

연번	계약일자	계약금액	계약상대자	납품기한
1	2018. 6. 18.	181,425,700	㈜●●(대표 A)	2018. 12. 20.

계약담당자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 국가계약법이라 한다.)」 제18조(2단계 경쟁등의 입찰) 제1항에 따라 물품의 제조·구매에 있어서 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.

‘○○공항 이동지휘차량’은 항공기 비상사태 및 각종 사고 시 현장 지휘체계를 구축하기 위하여 이동지휘소 기능(지휘, 통신, 영상송출, 회의 공간)을 을 발휘할 수 있도록 제작되어야 하며 이를 위하여 당초 기술 가격 분리입찰을 통하여 기술규격 이상의 성능과 규격 등을 갖춘 차량으로 장비가 납품될 수 있도록 구매계획을 수립하였으나 제안서 심사 등 입찰 기간이 다소 소요된다는 이유로

일반 경쟁으로 입찰방법을 변경하였다.

그러나 당초 물품 구매 내부보고를 2018. 4. 30.에 완료하여, 입찰공고 및 업체선정 기간과 차량제작기간(6개월) 등을 감안하더라도 2018년도 내 사업 완료가 가능하였을 수도 있으며 당초 제조구매 특성상 2단계 경쟁입찰이 적정하나 연내 사업완료가 어렵다는 임의적 판단으로 이를 변경한 것은 타당하지 않으며, 이로 인하여 규격에 미달한 제품이 납품되는 원인이 되었다고 볼 수 있어 입찰 방식을 변경한 사유에 대하여는 타당성이 부족하다.

[관계부서 의견 및 판단] 당초 사업의 연내 완료를 위하여 입찰방법을 변경하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 물품 구매관련 내부방침을 완료하였고 입찰공고 및 업체선정 기간 등을 감안하더라도 2018년도 내 사업 완료가 가능하였을 것으로 판단된다.

조치할 사항

□□장은 당초 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우로 2단계 경쟁 등의 입찰방식을 선정하였다면 입찰방식 변경의 불가피한 사유가 없는 경우에는 입찰방식을 변경하지 않도록 입찰방식 선정에 철저를 기하시기 바랍니다.(권고)